

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 81/2533	นายเป๊ะ แกลงกระโทก	โจทก์
	จำเลยร่วม	โจทก์
	นายจง แฝงกระโทก	โจทก์
	นายชูหรือบุญชู จันกระโทก	จำเลย
	นายสมนึก นิลผาย ทนายจำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางที่ศาลฎีกาจะพิพากษาลบคำพิพากษาศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แกลงคัดค้าน (อันดับ 107)

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นหมายเรียกนายจง แฝงกระโทกเข้ามาเป็นจำเลยร่วม ตามคำร้องของโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 40,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปี นับแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2525 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยนับแต่วันกึ่งคิดคำนวณถึงวันฟ้อง (15 มีนาคม 2529) ต้องไม่เกิน 20,249 บาท ตามที่โจทก์ขอหากจำเลยไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วน ให้จำเลยร่วมชำระแทนจนครบ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยร่วม

นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาและยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 99,100)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยได้นำหลักทรัพย์
มาวางเป็นประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 87,88)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน
2525 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้ มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน
2525 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้ มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ตัน เวทไว-บุญส่ง วรรณกลาง-วิชัย บุญอินทร์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ